

1500679-72.2021.8.26.0556

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALLAN SANTOS DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de ALLAN SANTOS DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 , porque no dia, no local e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500679-72.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500679-72.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALLAN SANTOS DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de ALLAN SANTOS DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 , porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, aproximadamente 14,11g de maconha, na forma de um tablete, 40g de cocaína, na forma de 44 microtubos, 05 papelotes e 20 pedras em corrente, e 20,16g de cocaína, na forma de 80 pedras de crack embaladas sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

Da inicial, retiro que no dia do fato, o ora denunciado trazia consigo diversos entorpecentes com o propósito de comercializá-los no cruzamento supracitado. A Polícia Militar foi, no entanto, comunicada de que, no referido local, havia um indivíduo jovem, pardo, sem camiseta, trajando apenas bermuda, praticando o tráfico de drogas. Com a informação, PM's foram até o local indicado e visualizaram ALLAN na companhia de algumas pessoas, as quais, ao perceberem a aproximação da viatura, imediatamente se dispersaram. O denunciado também correu, sendo acompanhado pelos PM's. Durante a fuga, ALLAN retirou uma sacola branca do interior da bermuda, atirando-a num terreno. Posteriormente, o denunciado foi abordado, não sendo localizado nada de ilícito em seu poder. Na sequência, os PM's retornaram ao terreno, localizando a sacola branca, dentro da qual havia diversas porções de cocaína e crack, além de um tablete de maconha.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33 da LD

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do BO de folhas 08/10, do auto de exibição de folhas 11/12, das fotografias de folhas 13/17, dos autos de constatação de folhas 18/24 e dos laudos definitivos de folhas 145/53.

A autoria, retiro da prova oral colhida.

Decerto, interrogado, o requerido confessou o crime

Contra ele, porém, temos as demais provas produzidas.

Com efeito, ambos policiais ouvidos em juízo disseram que estavam no posto policial ao que um cidadão, que não quis se identificar, noticiou que no local dos fatos, estava a traficar uma pessoa jovem, parda, que trajava apenas bermuda (estava sem camiseta). Ao diligenciarem à localidade, viram o denunciado na companhia de outras pessoas. O grupo, ao ver os militares, evadiu-se; porém, porquanto os policiais estavam munidos daquela informação, concentraram esforços para abordar o réu, o qual também pôs-se em fuga, malsucedida porém. Nela, tentou dispensar a droga a qual foi prontamente recolhida pelos militares e apreendida em caderno. Houve apreensão de razoável volume de drogas. Com ele, não houve o encontro de dinheiro. O local é conhecido como ponto de narcotraficância na cidade.

Ainda que se tente negar que o entorpecente apresentado no caderno não era do acusado, ao sentenciante, neste ponto, não há a menor dúvida.

Como se viu, os policiais foram firmes ao alegarem terem visto o acusado dispensar a droga na infrutífera tentativa de fuga. Ainda, esclareceram não somente a característica da sacola descartada (volumosa e branca), como em que local ela estava escondida (de dentro da bermuda do acusado) e o exato local de descarte: no cruzamento das Ruas Domingos Povinelli e Niceu Stanzani, no terreno da prefeitura.

Ante o grau de detalhamento, dúvida nenhuma remanesce: é verídico o relato policial

- a droga era do acusado.

Para além disso, não nos olvidemos que a policia apenas se deslocou ao local e enveredou esforços para abordar o réu porque tivera sido noticiada que havia um sujeito que estava a traficar entorpecente, o qual se encontrava naquele sítio, sem camiseta e só de bermuda, tal como demonstra a foto do denunciado tirada na delegacia (folha 26).

Descartada também a hipótese de que a droga se destinava apenas para o uso do denunciado.

A uma, o acusado foi flagrado em local conhecido como ponto de tráfico.

A duas, a policia apenas para lá diligenciou porque terceiro lhe noticiou que o denunciado estava a traficar.

A três, o requerido (e seu grupo, todavia não identificado), ao ver a aproximação da viatura, tentou de lá se evadir.

A quatro, o acusado tentou descartar os tóxicos, com o claro fim de frustrar o flagrante - sem sucesso, porém.

A cinco, havia variedade de drogas (cocaína, crack e maconha, respectivamente em microtubos, papелotes, pedras e tablete), prontas para comercialização.

A seis, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do denunciado (4,11g de maconha, na forma de um tablete, 40g de cocaína, na forma de 44 microtubos, 05 papелotes e 20 pedras em corrente, e 20,16g de cocaína, na forma de 80 pedras de crack), oportuno mencionar os ensinamentos no brilhante voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro, nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011:

"Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). (grifos nossos).

Da mesma obra (Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004), retiro que basta 0,33 gramas de maconha para que o usuário tenha uma overdose.

Ou seja, o montante de maconha apreendida seria suficiente para levar um homem comum à overdose por 14,33 vezes; o de cocaína e de crack, 3.008 vezes, de modo a ser lícito concluir-se de que estamos a versar de efetivo tráfico de drogas

Trago como precedentes, para ilustrar o que ora afirmo os seguintes julgados: TJSP; Apelação Criminal 0001115-61.2017.8.26.0616; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara

Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020 e TJSP; Apelação Criminal 1501273-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

De tal sorte, faço valer o art. 28, §2º, da LD, para concluir que de fato estamos a tratar de crime de tráfico (art. 33, da LD).

Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Na primeira fase, elevo a pena em virtude da natureza de parte das drogas (cocaína e crack), entorpecentes de alto grau viciante e de lesividade extrema.

Faço aqui valer a regra do art. 42, da LD, cumulado com o art. 59, do CP.

Pena inicial em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Na segunda fase, depreendo a atenuante da menoridade relativa, pois o acusado nasceu em 11/10/2003 (folha 26).

Ainda, o acusado confessou na integralidade o crime

Pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na última fase, não verifico causa de aumento de pena. Deixou de majorar a pena nos moldes do art. 40, III, da LD, porque embora o militar tenha dito que o crime tenha se dado próximo a uma quadra poliesportiva, não há no caderno nenhum croqui o mapa nesse sentido.

Admissível a figura do §4º, do art. 33, da LD.

Isto porque o acusado é primário, tem bons antecedentes e não há notícia de que se envolveu em atividade criminosa ou em organização criminosa.

Pena final em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa

O regime inicial será o aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Fica a corpórea substituída por duas restritivas de direito: limitação de fim de semana e serviço comunitário.

Prejudicada a sursis.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO o pedido ministerial e nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO ALLAN SANTOS DE SOUZA como incurso no crime do art. 33, §4º, da LD, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. O regime inicial será o aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal. Fica a corpórea substituída por duas restritivas de direito: limitação de fim de semana e serviço comunitário.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP. Apelo em liberdade. Expeça-se o alvará de soltura.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação

criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s).

Ibitinga, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA